




# 惠城区桥东街道“2021•3•29”赫斯特酒吧装修项目高空坠落亡人事故调查报告

2021年12月，区应急管理局接到群众来访，称2021年3月29日，位于惠城区桥东街道赫斯特酒吧装修项目发生一起亡人事故，事故当中造成1人死亡，且存在未按规定报告事故情况。

区应急管理局接到群众反映情况报告后，及时向市应急管理局和区人民政府报告了事故相关情况。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）等法律法规有关规定，区人民政府于2022年2月16日成立由区人民政府办公室副主任肖爱忠任组长，区应急管理局、区公安分局、区住建局、区总工会、桥东街道办事处等单位派员参加，市应急管理局派出工作组参与调查的惠城区桥东街道“3·29”赫斯特酒吧装修项目涉嫌瞒报事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、技术分析等调查取证手段，查清了事故发生原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将惠城区桥东街道“2021·3·29”赫斯特酒吧装修项目高空坠落亡人事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）惠城区桥东街道赫斯特酒吧装修项目有关单位基本情况

1.**项目建设单位**：惠州市赫斯特文化传媒有限责任公司（以下简称：赫斯特公司）；

统一社会信用代码：91441302MA55H72X5M；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：广东省惠州市惠城区东升二路1号君御花园综合楼

法定代表人：冷某生，主要负责人：冷某火；

成立日期：2020年11月5日；

经营范围：餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；歌舞娱乐活动；一般项目；市场营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；婚庆礼仪服务。

2.**项目施工单位**：惠州市艺涵装饰有限公司（以下简称：艺涵公司）；

统一社会信用代码：91441302MA53W5P57U；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：广东省惠州市惠城区桥东东湖西路22号3栋二楼；

法定代表人：钟某萍，主要负责人：李某林；

成立日期：2019年10月12日；

经营范围：建筑装饰工程；室内装饰工程；园林绿化工程；园林景观设计；安防监控工程；综合布线工程；广播系统工程；音响设备工程；弱电工程；清洁服务；空气净化工程，玻璃制品、铝合金制品、门窗、钢制品的加工等。

（二）惠城区桥东街道赫斯特酒吧装修项目概况

惠城区桥东街道赫斯特酒吧项目，地址位于惠州市惠城区东升二路1号君御花园综合楼，该项目工程主要是室内装修，装修总面积约1200㎡，占地面积792㎡，工程包括地面、墙面、吊顶的装修等项目，造价约97万，该项目未实施监理。

2020年11月，赫斯特公司将赫斯特酒吧的部分装修工程交由艺涵公司进行施工，双方签订了《赫斯特装修工程施工安全协议书》[工程名称：装修工程，工程内容：酒吧的地面、墙面、吊顶的装修（负一层，一层，一层阁楼）；设计造型；改装水电，装修占地面积792㎡]，就有关安全文明施工方面，明确了双方的安全职责。冷某火与李某林口头约定，由冷某火推荐的木工班组长李某保协助李某林完成木工装修工程工作，李某保所带的木工班组工人的薪酬由李某林支付。李某保负责该装修工程项目的现场组织管理及配合工作，工程结束后，根据市场价格进行工程结算定价，估算约40万元。

2020年12月2日，惠州市赫斯特文化传媒有限责任公司冷某火与惠州宏坤城建筑劳务分包有限公司李某洪签订《工程承包合同》，承包范围：惠州市惠城区方直君御花园综合楼内砌红砖墙、混凝土圈梁及混凝土夹心柱的施工，已支付工程款约57万元。

艺涵公司未建立健全安全生产管理规章制度，未组织装修工人进行安全生产教育培训和安全技术交底，未对装修工程现场开展安全检查和隐患排查，虽将安全带、安全帽等安全防护用品发放给工人，但没有严格督促工人按规定佩戴使用安全防护用品。

二、事故有关情况

（一）事故发生经过

2021年3月29日，赫斯特公司木工班组长李某保按照工作进度，安排木工工人毛某某和罗某某到酒吧大厅左边室的承重柱进行包钢作业。15时许，毛某某和罗某某一起在脚手架（距离地面3米）上面对承重柱进行包钢作业时，毛某某在未按规定佩戴系安全带的情况下，从脚手架上失足不慎坠落至地面，现场工人立即向李某林和李某保报告。李某林和李某保前往事故现场进行处置，并向赫斯特公司主要负责人冷某火报告事故情况。毛某某当时平躺在地面，口鼻处有血迹，人已陷入昏迷，安全帽脱落在旁边，在场人员立刻拨打了“120”急救电话，“120”救护人员到达现场后，迅速将毛某某送至惠州市中医院救治，李某林全程陪同。18时许，医院宣布抢救无效后死亡，李某林随后拨打“110”报警电话进行报案。

（二）事故伤亡及经济损失情况

**1.人员伤亡情况**

毛某某，男，汉族，52岁，江西省吉安市吉水县人，木工班工人，根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，死亡原因为：颅脑损伤。

**2.直接经济损失情况**

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，核定造成直接经济损失100万元。

三、事故报告核查情况

（一）企业处置情况

1.艺涵公司

2021年3月29日15时30分，赫斯特酒吧装修工人发现毛某某倒在一层地面后，李某保、李某林等人先后到达事故现场，并向冷某火报告了事故情况，现场工人拨打了“110”和“120”电话，但未向区住建部门和应急管理部门报告事故情况。

2.赫斯特公司

2021年3月29日17时00分，赫斯特公司主要负责人冷某火接到李某林等人的电话，了解工人情况和公安机关介入调查后，仅要求李某林做好善后事宜，并未向区住建部门和应急管理部门报告事故情况。

（二）桥东街道办事处接报处置情况

2021年3月30日9时许，桥东街道办事处信访办接到惠州市公安局桥东派出所关于赫斯特酒吧装修项目发生一起人员死亡情况的通报和现场有死者家属祭拜行为的信访维稳事件后，立即赶赴现场协调处理，经了解，死者家属已与艺涵公司就死者的死亡赔偿协商一致，现场未发生信访维稳事件，桥东街道办事处信访办随后去处理其他的事件，并未将该起事故信息流转至负有安全生产监管职责的相关部门。

四、事故原因

（一）直接原因

工人毛某某自身安全意识不够，对事故风险预判不足，在从事高处作业未按规定佩戴安全带的情况下，从脚手架上失足不慎坠落至地面，经送院抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）有关单位存在的问题

1.艺涵公司未严格落实企业安全生产主体责任，未对工人进行安全生产教育培训和安全技术交底，未落实施工现场安全生产管理责任，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识和掌握本岗位的安全操作技能。且在事故发生后未按规定向相关部门报告事故情况。

2.李某林，艺涵公司的主要负责人，未严格履行安全生产工作职责，未落实安全生产主体责任，对作业现场安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

3.赫斯特公司未认真履行安全生产主体责任，未与艺涵公司签订施工合同，对现场的安全生产隐患问题未及时发现和消除，未对装修工程安全工作进行统一协调、管理。

4.冷某火，赫斯特公司的主要负责人，未对项目的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未发现安全生产隐患问题并及时督促整改。

5.桥东街道办事处信访办，根据掌握的事故信息情况及公安部门的情况通报，只安排工作人员对维稳工作进行协调处理，未将事故信息流转至负有安全生产监管职责的相关部门。

五、事故性质认定

经事故调查组调查认定，该事故是一起生产安全责任事故。且存在未按规定报告事故的行为。

六、相关部门履职情况

（一）惠城区住房和城乡建设局消防股

赫斯特酒吧装修工程规模为装修总面积783㎡左右，依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，总建筑大于500㎡的酒吧属于特殊建设工程，需要向建设行政主管部门申报消防设计审查、验收手续，赫斯特酒吧装修工程属于这个范围，已向惠城区住房和城乡建设局提交相关审批材料。

惠城区住房和城乡建设局消防股是负责惠城区范围内建设工程消防审验工作的部门。2020年11月惠城区住房和城乡建设局消防股收到赫斯特公司送审的房屋建筑施工图设计文件并于2021年1月7日开具了《特殊建设工程消防设计审查意见书》（惠城住建消审字〔2021〕第003号），评定该工程消防设计合格，2021年5月惠城区住房和城乡建设局消防股收到赫斯特公司提交申请进行内部装修工程消防验收的材料，并于2021年5月18日开具了《特殊建设工程消防验收意见书》（惠城住建消验字〔2021〕第0065号），评定该工程消防验收合格。

调查中发现，惠城区住房和城乡建设局消防股已按照《惠州惠城区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》要求，履行了本部门的相应职责。

（二）惠城区桥东街道办事处综合行政执法队

惠城区桥东街道办事处综合行政执法队是负责桥东街道市容市貌和环境卫生管理的部门，2021年，桥东街道办事处综合行政执法队按照日常片区巡查计划，对赫斯特公司（赫斯特电音剧场酒吧）进行日常巡查，并在日常巡查记录表中记录巡查情况，桥东街道办事处综合行政执法队每月开展一次检查，并在检查情况中形成检查情况。

2021年1月4日，桥东街道办事处综合行政执法队在日常对赫斯特酒吧检查中发现该公司违反城市管理法律法规的行为：房屋外围大门违法搭建围墙。桥东街道办事处综合行政执法队向惠城区城乡管理和综合执法局报告情况，并依法开具《整改通知书》（文号：0001732），要求在限期三日内整改完毕，但因疫情原因只进行拍照，未开具复查文书。2021年6月11日，桥东街道办事处综合行政执法队街道收到投诉，并对赫斯特酒吧涉嫌未取得建设工程规划许可证进行建设的情况进行了立案调查，2021年6月23日作出责令限期3日内自行拆除的行政处罚，2021年7月28日强制拆除完毕，并结案。

七、对有关责任单位、责任人员的处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任单位

1.艺涵公司未依法落实企业安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依法对该公司给予行政处罚。

2.赫斯特公司未认真履行安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依法对该公司给予行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

1.李某林，男，艺涵公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，且在事故发生后，未按规定向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，建议由惠城区应急管理局根据相关规定对其给予行政处罚。

2.冷某火，男，赫斯特公司主要负责人，未对项目的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未发现安全生产隐患问题并及时督促整改，对事故负有责任，且在事故发生后，未按规定向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况。建议由惠城区应急管理局根据相关规定对其给予行政处罚。

（三）对有关单位和人员的处理建议

1.桥东街道党工委、街道办事处对辖区内安全生产情况掌握不清，未认真督促内设部门依法履行安全生产职责，对发生事故未能及时作出有效处置和应对，责成桥东街道党工委、街道办事处分别向区委、区人民政府作出深刻检讨。

2.对于桥东街道党工委、街道办事处及有关部门工作人员履职情况，建议由区纪检监察部门提出处理意见。

八、事故的主要教训

（一）艺涵公司未严格落实安全生产主体责任。主要负责人李某林未依法履行安全生产管理职责，未组织作业人员进行安全教育和培训，对作业人员的现场管理不到位，作业人员安全意识淡薄，施工现场事故隐患未及时被发现和消除；法律意识薄弱，事故发生后，仅拨打了报警电话，未按规定上报事故情况。

（二）赫斯特公司未认真履行安全生产主体责任。未与艺涵公司签订施工合同，未对装修工程安全工作进行统一协调、管理。主要负责人冷某火未对项目的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未发现安全生产隐患问题并及时督促整改；法律意识薄弱，清楚了解事故后，未按规定上报事故情况。

（三）桥东街道办事处制定的生产安全事故信息报送和处置制度不健全。研判不清晰，事件信息通报机制不完善；桥东街道办事处信访办未向负有安全生产监督管理职责的部门流转事故信息。

九、事故防范措施建议

（一）建设单位要吸取事故教训，落实整改措施。切实落实企业安全生产管理责任，认真履行安全生产统一协调、管理职责，定期组织安全检查，及时发现施工中存在各类安全生产隐患问题并督促整改，事故各责任单位应严格履行企业的安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，分析事故原因，制定整改方案，落实管控措施，依规开展安全评价，提高安全管理水平，从源头防范各类安全生产事故。

（二）施工单位要增强安全生产意识，严格落实安全生产主体责任。要严格按照安全生产法律法规有关要求，建立健全安全生产责任制，建立和完善安全生产规章制度和安全操作规程，要认真组织作业人员开展安全生产“三级”教育培训、安全技术交底等工作，提高从业人员安全意识，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；要认真组织开展施工现场安全检查巡查，加强对作业人员的管理，及时发现和制止工人违规违章作业行为。同时，要认真组织学习《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》，规范事故报告程序。

（三）强化政府监管部门安全监管职责。全区各镇（街道）、各负有安全生产监督管理职责的部门，要进一步提高政治站位，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要批示和指示精神，进一步加强领导、落实责任、明确要求，要健全并落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任制，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，切实肩负起安全生产职责，时刻绷紧安全生产这根弦，切实抓好安全生产各项工作落实，保持安全生产形势平稳。

（四）进一步加强安全生产信息报送工作。各镇（街）要切实加强对突发事件信息报告工作的组织领导，认真组织学习《生产安全事故信息报告和处置办法》和《印发惠城区生产安全事故信息报送和处置办法的通知》（惠城府办〔2019〕2号），深刻吸取事故暴露出的问题，建立健全生产安全事故信息报送工作制度，强化突发事件信息报告部门联动，完善事件信息通报机制，切实提高信息报送及时性、准确性和逻辑性，在接到事故报告后，要及时对事故信息进行研判并将事故信息流转至负有安全生产监管职责的相关部门。

惠城区桥东街道“2021·3·29”赫斯特酒吧

装修项目高空坠落亡人事故调查组

2022年6月14日

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：2022-06-15